RENTA – ACTUAL LEY SOBRE IMPUESTO A LA – ARTS. 2 N° 10, 15 Y 41
(ORD. N° 3131 DE 26.10.2022).

Capital propio tributario de sociedades que serán absorbidas en un proceso de fusión, para efectos de aplicar el artículo 15 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Se ha solicitado a este Servicio un pronunciamiento sobre la determinación del capital propio tributario de dos sociedades que serán absorbidas por fusión, para efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, cuando en las compañías absorbidas existan usufructos sobre los derechos sociales.

I ANTECEDENTES

De acuerdo con su presentación, una sociedad analiza un proceso de reorganización consistente en una fusión por incorporación mediante la cual una compañía (sociedad A), absorberá a dos sociedades de responsabilidad limitada (sociedades B y C), con el objeto de simplificar la actual malla societaria. Todas las sociedades pertenecen al mismo grupo familiar.

La sociedad absorbente A participa en el capital de la sociedad B con un 99,78%, y en C con un 82,53%. La participación en ambas sociedades las tiene en propiedad plena y en nuda propiedad, en los porcentajes que indica. El usufructo por las utilidades generadas y acumuladas en las sociedades absorbidas es de propiedad de dos personas naturales (en los porcentajes que señala), actuando como empresarios individuales y/o como personas naturales.

Agrega que en la absorción se generaría un badwill tributario por lo cual, en conformidad con la normativa aplicable, se asignará el mayor valor en una primera instancia a los activos no monetarios con tope de su valor de mercado.

Luego, conforme al artículo 15 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) y lo instruido en la Circular N° 13 de 2014, solicita confirmar que el capital propio tributario (CPT) de las sociedades fusionadas, que se debería utilizar para el cálculo del resultado tributario en el proceso de fusión, solo debería incluir aquella parte del patrimonio absorbido que jurídicamente le corresponde a la absorbente en las sociedades disueltas.

De esta forma, agrega, se debería excluir para el cálculo del CPT de las sociedades absorbidas B y C las utilidades tributarias no retiradas que forman parte de su CPT, pero cuya propiedad corresponde a las personas naturales en su calidad de usufructuarios.

Lo anterior porque la Circular N° 13 del año 2014 instruye que "sólo se considerará la parte del capital propio tributario que corresponda a la proporción que represente la inversión en acciones o DS en la sociedad absorbida".

En definitiva, a su juicio, no debería formar parte del CPT de las compañías absorbidas, para los efectos de determinar el goodwill o badwill que se genera en un proceso de fusión, aquella parte del patrimonio respecto del cual no es propietaria la sociedad absorbente, como sería el caso de las utilidades acumuladas cuya titularidad jurídica pertenece a los usufructuarios.

II ANÁLISIS

El tratamiento tributario del mayor valor o badwill producido en una fusión de sociedades está regulado en los incisos segundo al quinto del artículo 15 de la LIR, cuyas instrucciones están contenidas en la Circular N° 13 de 2014.

Conforme la norma legal, el mayor valor o badwill corresponde a la diferencia que se determina cuando el valor de la inversión total efectuada por la absorbente en las acciones o derechos sociales de la sociedad absorbida es menor al valor total o proporcional, según corresponda, del capital propio tributario de esta última, determinado a la fecha de fusión[1]. Agrega que, para efectos de establecer el CPT de la sociedad absorbida, se debe aplicar lo establecido en el artículo 41 de la LIR.

De esta forma, para reconocer la diferencia positiva a favor de la absorbente (badwill) que se produce en la adquisición de un patrimonio social por fusión de una sociedad, se deberá comparar el valor de la inversión total realizada por la absorbente en la sociedad absorbida y el valor del CPT de esta última

[1] Desde el punto de vista tributario, en este caso se ha efectuado una inversión por un monto inferior al valor que representa el capital propio tributario de la sociedad absorbida; produciéndose una diferencia a favor de la fusionante que deberá ser distribuido y reconocido en la forma que establece el artículo 15.

determinado, a la fecha de la fusión, de acuerdo al artículo 41. Es decir, para estos efectos debe considerarse la inversión efectiva realizada por la absorbente en los derechos sociales de la fusionada, lo que en el caso consultado comprende el porcentaje de propiedad plena o nuda que tenga en los derechos sociales de dicha empresa.

A su turno, para establecer el CPT de la compañía absorbida, debe estarse al N° 10 del artículo 2° de la LIR, que define – para los efectos de dicha ley – qué debe entenderse por CPT y la forma en que debe ser determinado, disponiendo que el CPT se determina restando al total de activos que representan una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible[2], ambos a valores tributarios.

Agrega esta norma legal que, para determinar el CPT deben considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la LIR, cuando corresponda aplicar dicha norma.

En definitiva, para aplicar lo dispuesto en el artículo 15 de la LIR, la ley no permite deducir del CPT las eventuales utilidades acumuladas en el porcentaje que pueda corresponder a los usufructuarios, ya que dicha cuenta forma parte de patrimonio neto y no constituye un pasivo exigible que pueda ser deducido de los activos, según se desprende de lo establecido en la ley para estos efectos.

Enseguida, y de acuerdo a la información de la consulta, para aplicar lo establecido en el artículo 15 de la LIR se debe considerar que el valor de la inversión total que tiene la sociedad A en la propiedad (plena y nuda) sobre el capital de las entidades fusionadas, corresponde a un 99,78% de los derechos en la sociedad B y a un 82,53% de los derechos en la sociedad C, determinando dicho capital conforme al artículo 41, en relación al N° 10 del artículo 2°, ambos de la LIR.

III CONCLUSIÓN

Conforme lo expuesto precedentemente y respecto de lo consultado se informa que el badwill generado en un proceso de fusión de sociedades se determina como resultado de la diferencia entre el valor que tienen los derechos que la entidad absorbente posee en las sociedades fusionadas, con el valor del CPT de estas últimas, determinados estos a la fecha de la fusión en conformidad al artículo 41, en relación al N° 10 del artículo 2°, ambos de la LIR.

La ley no contempla la posibilidad de deducir de los mismos el porcentaje que corresponda a los usufructuarios, en los eventuales resultados financieros que figuren registrados en dichas sociedades.

Lo anterior no obsta a la facultad de fiscalización de este Servicio, ni a una revisión posterior, en la que se puedan determinar diferencias en la determinación del capital propio tributario u otros aspectos contenidos en la consulta.

HERNÁN FRIGOLETT CÓRDOVA
DIRECTOR

Oficio N° 3131 del 26-10-2022
Subdirección Normativa
Depto. de Impuestos Directos

[2] Cabe señalar que forman parte del pasivo exigible todas aquellas cantidades adeudadas por la empresa y cuyo pago puede ser exigido en cualquier plazo por terceros (Circular N°100 de 1975).